Câu 1 (1 đ): Xác định những điều khoản cơ bản cần đưa vào hợp đồng.

- Khối lượng công việc ký trong hợp đồng.
- Chi tiết bảng thông số kỹ thuật.
- Tiêu chuẩn nước thải.
- Cách tính khối lượng công việc theo 3 đợt.
- Phương thức nghiệm thu.
- Phương thức thanh toán, tiến độ thanh toán.
- Về phạt vi phạm hợp đồng do chậm thanh toán.
- Thưởng hoặc phạt do chậm thực hiện hợp đồng.

Câu 2 (1 đ): Hợp đồng nói trên có sự điều chỉnh của Luật Thương mại không ? Tại sao ?

Có. Vì đây là dạng HĐ Thương mại nên chịu sự điều chỉnh của LTM.
(Khoản 3, điều 2 Pháp lệnh trọng tài Thương mại).

Câu 3 (1.5đ): Luật sư hãy phân tích cho khách hàng về các giải pháp tăng vốn phù hợp quy định của Pháp luật.

- Chuyển đổi thành công ty cổ phần để phát hành cổ phiếu.
- Kết nạp thêm thành viên.
- Phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Câu 4 (1 đ): Hợp đồng nói trên có hiệu lực pháp luật hay không ? Tại sao ?

Có hiệu lực pháp luật. Vì giá trị HĐ không lớn hơn 40% vốn điều lệ của công ty mà người đại diện theo pháp luật là giám đốc ký không cần thông qua HĐQT.

Câu 5 (1.5 đ): Xác định những thông tin cần làm rõ để tư vấn cho khách hàng những khoản thiệt hại nào có khả năng được Tòa án chấp nhận.

- Hoàn trả lại tiền thanh toán.
- Bồi thường các thiệt hại thực tế phát sinh so vi phạm của công ty Thiết San.

Câu 6 (1 đ): Xác định những tài liệu khách hàng cần chuẩn bị cho việc khởi kiện.

- Đơn khởi kiện.
- Hồ sơ pháp lý của chủ hộ kinh doanh bánh: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao photo công chứng giấy CMND của ông Ngọc.
- Hồ sơ đính kèm đơn khởi kiện:
  + Hợp đồng số 126/HĐKT.
  + Kết luận thẩm định kỹ thuật của cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền.
  + Văn bản khiếu nại đối với công ty Thiết San
  + Giấy tờ thanh toán.
  + Biên bản vi phạm hành chính, yêu cầu ngừng hoạt động sau 20 ngày.

Câu 7 (1 đ): Luật sư tư vấn cho khách hàng khởi kiện ra Tòa án nào ? Tại sao ?

Tòa án Q. Bình Thạnh - Quyết định tăng thẩm quyền cho tòa án quận, huyện.
Nơi có trụ sở của Bị đơn.

Câu 8 (2 đ): Luật sư hãy phân tích, đánh giá khả năng được chấp nhận đối với các yêu cầu khởi kiện để khách hàng cân nhắc việc khởi kiện.

- Hoàn trả lại tiền thanh toán: Khả năng chấp nhận được hoàn trả lại tiền thanh toán là không cao.